

1500942-21.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112051/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 17529152 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 1150/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2112051 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500942-21.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500942-21.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112051/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 17529152 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 1150/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2112051 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL MARTINELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

RAPHAEL MARTINELLI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 25 de abril de 2021, por volta de 10h45min, na Rua Vereador Sebastião de Jesus Soares, 146, Bairro Cidade Kemel, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de futura entrega a terceiros pessoas: a) 471 tubos plásticos tipo "eppendorf" contendo 292,02 gramas de cocaína; b) 662 invólucros plásticos fechados por nó e frascos vítreos fechados por batoque e tampa própria, contendo 1.156,29 gramas de tetrahidrocannabinol (THC); c) 80 invólucros plásticos fechados por nó contendo 21,3 gramas de cocaína na forma de

"crack", drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, nos termos das listas F1 e F2, ambas da Portaria n.º 344/98 SVS MS e conforme laudo de constatação de fls. 16/19.

O réu foi notificado (fls. 129).

Defesa prévia a fls. 122/127, com arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia.

A denúncia foi recebida a fls. 131/132.

Na audiência de fls. 177/178 foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia, o Ministério Público desistindo da oitiva da outra arrolada, a Defesa, contudo, insistindo.

Decisão de fls. 203/205 indeferindo a revogação da prisão preventiva do réu, requerida pela Defesa a fls. 193/197.

A Defesa desiste (fls. 234) da testemunha que tinha insistido.

Na audiência de fls. 237 o réu foi interrogado e a instrução foi encerrada.

Em memoriais, o Ministério Público requer (fls. 240/247) a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa requer (fls. 255/265) a absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do CPP e, em caso de condenação, pena base no mínimo legal, afastamento da agravante da calamidade pública e apelação em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos periciais de fls. 159/167 e 172/174.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Thais Andrea Primo Zanelatto, policial militar, disse que uma pessoa, não identificada, entrou em contato com o Batalhão da Polícia Militar e disse que, no local dos fatos, uma pessoa, conhecida por "COIOTE", estaria realizando tráfico de drogas; que os policiais militares do batalhão entraram em contato com a condutora e repassaram as informações, de modo que foram ao local para averiguar as informações; que chegando lá, visualizaram uma pessoa saindo de um dos portões da casa indicada com uma sacola na mão e ao visualizar a presença da polícia militar, dispensou a sacola e empreendeu fuga; que após perseguição, conseguiram detê-lo; que na sacola dispensada, havia grande quantidade de substâncias aparentando serem drogas; que em conversa informal, referida pessoa confirmou ser ele o "COIOTE" e disse que as drogas foram entregues a ele por uma mulher, não identificada, e que ele as distribuiria posteriormente, uma vez que ele é o gerente; que com sua autorização, adentraram no imóvel, localizando, embaixo de um colchão, documentos indicando a contabilidade do tráfico.

Em seu interrogatório em Juízo o réu, disse que no dia dos fatos estava dormindo numa casa que tinha alugado e acordou com os policiais revistando o local; que os objetos não foram encontrados na casa onde estava, e não os reconhece; que foi levado à delegacia para averiguação e acabou sendo preso.

Pelo que se constata, a versão do réu constante em seu interrogatório em Juízo não foi corroborada por nenhuma testemunha que tenha arrolado, diversas das arroladas na denúncia, o depoimento da testemunha Thais corroborando a denúncia e os laudos periciais de fls. 159/167 e 172/174.

Portanto, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade das substâncias, e à vista da certidão de fls. 48/49 e da F.A. de fls. 52/57, demonstrando a personalidade do réu voltada à prática de crimes, à pena base de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, em valor unitário de 1/10 o maior salário mínimo, nos termos do artigo 43 da mesma lei, acrescido 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, pena que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes (porque as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 05 anos da data dos fatos - 25.04.2021) e a causas de diminuição (do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu não tem bons antecedentes) e aumento de pena.

Posto isso, CONDENO RAPHAEL MARTINELLI à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, em valor unitário de 1/30 o maior salário mínimo, nos termos do

artigo 43 da Lei nº 11.343/06, como incurso no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06. Nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também por força do artigo 44, I, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, porque esteve preso durante o processo, sendo ilógica sua soltura após esta sentença condenatória, com o que, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, recomende-se referido réu na prisão onde está, aplicável, ademais, a Súmula 9 do STJ.

Condene o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.346/03, declaro a perda do montante apreendido em favor do FUNAD.

Com o trânsito em julgado desta sentença: 1. Expeça-se mandado de prisão aos réus; 2. Expeça-se guia de execução das penas; 3. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 4. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA